

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3753/2531

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด

โจทก์

โจทก์ร่วม

นายโกสินทร์ สุขนธตามร์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 352, มาตรา 354

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เป็นตัวแทนของโจทก์ร่วมในการเก็บเงินจากลูกค้าที่เข้า
ซื้อรถยนต์จากโจทก์ร่วม เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้เบียดบังเอาเงินของ
โจทก์ร่วมไปเป็นประโยชน์ของจำเลยเองหรือของบุคคลที่ สาม แม้จำเลยจะเป็นหุ้น
ส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ก็ถือไม่ได้ว่าจำเลยยกยอกเงินของโจทก์ร่วม
การที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. มิได้ส่งเงินที่เก็บจากลูกค้าให้แก่โจทก์ร่วม ก็เป็นเรื่องผิด
สัญญาที่โจทก์ร่วมจะต้องเรียกร้องเอาจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ในทางแพ่ง จำเลย
ไม่มีความผิดฐานยกยอก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดสินทรัพย์คำสงขลา
ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด ผู้เสียหาย (โจทก์ร่วม) ได้
รับเช็คจำนวน ๔ ฉบับ เป็นเงิน ๒๕,๗๕๐ บาท จากนายอภิรักษ์ ว่องวานิช เพื่อ
เป็นการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์ให้แก่ผู้เสียหาย จำเลยไปเรียกเก็บเงินตามเช็ค

แล้วเบียดบังเงินดังกล่าวเป็นประโยชน์ส่วนตัว ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๕๔, ๙๑

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ร่วมฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าแม้ห้างหุ้นส่วน
จำกัดสินทรัพย์คำสงขลา ซึ่งเป็นตัวแทนของโจทก์ร่วมจะเป็นผู้รับเช็ค ๔ ฉบับ ตามฟ้อง
ไว้ เมื่อนำเช็คไปเรียกเก็บเงินแล้วไม่นำส่งให้โจทก์ร่วม จำเลยซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ เป็นผู้ทำแทนห้างหุ้นส่วนจำกัดสินทรัพย์คำสงขลาถือว่าจำเลยเป็นผู้ร่วมรับเช็ค
ไว้จะต้องมีความผิดฐานยกยอกด้วยนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงไม่ได้ความว่าจำเลย
เป็นผู้เบียดบังเอาเงินของโจทก์ร่วมไปเป็นประโยชน์ของจำเลยเองหรือของบุคคลที่
สาม แม้จำเลยจะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดสินทรัพย์คำสงขลา ก็ถือ
ไม่ได้ว่าจำเลยยกยอกเงินของโจทก์ร่วม การที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินทรัพย์คำสงขลาซึ่งเป็น
ตัวแทนของโจทก์ร่วมโดยตรงมิได้ส่งเงินที่เก็บจากผู้เช่าซื้อรถยนต์ให้แก่โจทก์ร่วมก็
เป็นเรื่องผิดสัญญาที่โจทก์ร่วมจะต้องเรียกร้องเอาจากห้างหุ้นส่วนดังกล่าวในทาง
แพ่งจำเลยไม่มีความผิดดังฟ้อง

พิพากษายืน

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ

ศาลอุทธรณ์ - นายศรีภูมิ สุวรรณโรจน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ